

מסורת הש"ס

(א) נספחים כט. שנועתי ה':

תמורה יז. (ג.) א. (ב) נספחים ה. (ד) א. (ג) ז"ל כהן, (ד) ונעיל ו: תמורה לא. (א.ש.ש.) (א) נספחים כט. (א) וס"ג, (א) נספחין שוד לך:די: (א) הם דאגב שהקדשן למזבח

מקדישן ממזנים וממלא דמנא כ'. (א.ק.י. ח) (ויקרא כו.) (א) מומן ואם ממו יקבוצו הקדש והשאר שייך לגיל. (א.ק.י. י) ג"א במומן. (א) ע"כ שייך לעמוד הקודם. ז' ש"מ דקדשי. (א.ק.י. ט) והערכה הסד' ואחרי דיה כר' יוחנן ומוציא ודלא יז' לממוק. (א.ק.י. ז) (ראה יז טו.) (א) דגריסין יח. (א) (ויקרא כג.) (א) נטעטין מכרת, (א) (א.ק.י. פ.) ואידך לנדרב מרי דמה ינאי ואיל א"י פורין ודעיי למידרש בספור חלבו ואילו ואת בנו מומר א לא כ'. (א.ק.י. א) וליכא כתיב. (א.ק.י. א) ז"ל הם לא חלבו וכו', (א) מביעמא למילתא. (א.ק.י. א) (ה)דגריה קרא הדגריה לגמרי ק"ף למכר. (א.ק.י. א) אמרי. (א.ק.י. ד) על מה דאמר' עטמו ואלא ממשא אסור דליפ' מוטילן עובד כוכבים וטע' לוקין עליו דקיון דאשמיא טעם לפגם ממי נגילת מוסחתה כי הדרי אסר גיעול עובדי כוכבים וכו' ואלא מלקות ואילו נהלא דאסר' לגמרי. (א.ק.י. א) (א) (נ) מוס' מולין טג. דיה רבא כי מוס' שכתבו בטס היידי מאלוליינא וריית' טבייז לו ויכ' מוס' למת' כ"ו. ד. דיה אמר ריי' ועי' מוס' בילא יז' דיה השומטן,

תורה אור השלם

- רק בכל אות נפשך תזבח ואבלתך תשר בבהרתי ו' אלהיך ואשר נתן בלבך שיעריך וקטנה ותקדשה יאכלנה צבאי וקבאלי: דברים יז טו
- רק את דמו לא תאכל על הארץ תשפכוה בקים:

- דברים כז כג
- כי בל אכל חלב מן הבהמה אשר יקריבו מנחה אשר לך וגברתה דתפיש האבלת מצעקה:

הגהות הב"ח

(א) רש"י דיה וז דברי ריש וכו' והערכה כדמי ריש וכו' לא היו בכלל מכלל קדשא וכו' עמי' דקדש' מנחג מנחה אשרי' מ"ה אכל חכמים וד"ה אשלי' חיה וכו' חיה כמי נמי וריש כר' בלא מוקי וכו' כרבנן דקמי' כסיפא וכו' אמר יקבוצו אלאמא דקדש' ואחרי' העמדה והערכה הסד' ואחרי' מ"ה מדקמי' סיפא גבי קדש וכו' קדשינן במומן. (א.ק.י. א) ואחרי' מ"ה ממאי דמנא מדמינן וכו' והעריך אותם הסד' ואחרי' מ"ה א"כ דעממא דממני:

מוסף רש"י

דאין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים. אלא למתיה וטעון קטירה לאחר מיתה (תחומה ^(א). אך חלק. אלא ויקנין משטיתין (נעובדין חק. נספחים ז. שם עא. שבוועתי י.) תזבח. רק ככל אלת נפשך מוצא ואלא כשר. כספולי המוקדשין לאחר פדיון הכתוב מדבר (לעיל ז.)

רבינו גרשום

זו דברי רבי שמעון ומחלוקתו: אמרי רב. סבר לה כריש לקיש דאמר בסוף מסכת תמורה לרבנן קדשי בידק הבית היו בכלל (העמדה והערכה) קדשי מוצא לא היו: ולא מיתוקמא. מותינין דבכורות כרבנן משום סיפא דקמי' אבל קדם הקדשין למומן אם מותי יקברו ואי רבנן כדמינן לא מיתוקמא. א"כ. הוא דמשום הכי יקברו דאין פודין לכלבים ליתני אם נעשו טרפה יקברו דמשמע דאע"ג דאבתי דהו חייב ואופשי להעבירן (ולעריכין אפי' הכי יקברו דאין פודין לכלבים אבל מדמיייר לאחר מיתה אם מותי יקברו ש"מ משום (הכי) דהו חייב העמדה והערכה אלא מיתוקמא כר' שמעון ולא רבנן: ואיבעי' אימא לעולם מיתוקמא נמי כרבנן ורב כר' יוחנן סבירא ליה דאמר בפ' אחרון דתמורה לרבנן אחד קדשי מוצא ואחד קדשי בידק הבית היו בכלל ומורין בבעלי' מומין מעיקרא. אי הכי זו דברי רבי שמעון ומחלוקתו איבעי למיתני אין (תני הכי) [נמני:] מנתינו מילי. דפסולי המוקדשין שרקים הקדשן למומן פסורין מן הבכורה ותמנות:

הלוקח עובר פרתו

ו ז דברי רבי שמעון. דלמר צפרק צתרא דתמורה (דף ג.) קדשי

מוצח היו בכלל העמדה והערכה (א) : דסנ ר' שמעון אומר כו.

ומדלמר רבי שמעון קדשי צדק הבית לא היו מכלל דקרא צקדשי מוצח כתיב והכא מודה צבצל מוס מעיקרא דנפדה אע"ג דקדשי

זו דברי רבי שמעון ומחלוקתו מיבעיא ליה אמרי רב כרבי שמעון בן לקיש דאמר לרבנן קדשי בידק הבית היו בכלל העמדה והערכה קדשי מוצח לא היו בכלל העמדה והערכה ולא מיתוקמא מתני' כרבנן דקתני סיפא ואם מותו יקברו (אמר) ממאי דהא מותו יקברו משום דבעי העמדה והערכה הוא דלמא משום ^(א)דאין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים הוא אמרי אם כן ניתני אם נעשו טריפה יקברו ואיבעית אימא לעולם רב כרבי יוחנן סבירא ליה ותני זו דברי רבי שמעון ומחלוקתו: אבל קדם הקדשן וכו'. מנא הני מילי דתנו רבנן ^יצבי מזה צבי פטור מן הבכורה אף פסולי המוקדשין פטורין מן הבכורה אוציא את הבכורה ולא אוציא את הבכורה ולא אוציא את המתנות תלמוד לומר איל מה איל פטור מן הבכורה ומן המתנות אף פסולי המוקדשין פטורין מן הבכורה ומן המתנות ^א אי מה יצבי ואיל חלבן מותר אף פסולי המוקדשין חלבן מותר ת"ל ^אאך חלק אמר מר אוציא את הבכור ולא אוציא את המתנות מאי שנא אוציא את הבכור שאין שוה בכל ולא אוציא את המתנות ששוות בכל ת"ל איל אמר ליה רב פפא לאבבי אי מה צבי ואיל יאין אותו ואת בנו נוהג בהן אף פסולי המוקדשין אין אותו ואת בנו נוהג ^אבו א"ל למאי מדמי'ת להו אי לחולין אותו ואת בנו נוהג בו ואי לקדשים יאותו ואת בנו נוהג בו אמר ליה אי הכי גבי חלבו נמי גימא הכי למאי מדמי'ת להו אי לחולין חלבן אסור ואי לקדשים חלבן אסור אלא לאו מי אמרת אך ולא חלבן אימא נמי אך ולא אותו ואת בנו רבא אמר אך לאותו ואת בנו הוא דאתא וחלבו מדמו נפקא דכתיב ^ברק את דמו לא תאכל מאי דמו אילימא דמו ממש לא יהא אלא דמן דצבי ואיל אטו דמן דצבי ואיל מי שרי אלא דמו חלבו וליכתוב רחמנא חלבו אי כתב רחמנא חלב הוה אמינא אהני היקישא ואהני קרא אהני היקישא למעוטי מכרת דכי כתב כרת אאובל חלב בהמה הוא דכתיב שנא' ^גכי כל אוכל חלב מן הבהמה ואהני קרא למיקם עליה בלאו בעלמא להכי אפקיה רחמנא בלשון דמו לומר לך מה דמו בכרת אף חלבן בכרת והא תנא אך ולא חלבן קאמר ה"ק אילו לא נאמר דמו הייתי אומר אך ולא חלבן עכשיו שנאמר דמו לאותו ואת בנו הוא דאתא: ואינן יוצאין לחולין: מנא הני מילי ^(א)דת"ר יתזבח ולא גיזה ^אבשר ולא חלב ואכלת ולא לכלביך מכאן ^אשאין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים איכא

פרק שני בכורות

מה צבי ואי' פטורין מן הבכורה ומן המתנות כו'.
צשמעתין משמע דאי לא כתב אך הוה דרשין נמי מה צבי ואיל אין אותו ואת בנו נוהג זו וחלבו מותר ולעיל צבוק פ"ק (דף יב.) דרשין נמי מה צבי ואיל אין פודין אף פסולי המוקדשין אין פודין

ותימה מנלן כל הך דרשות דתלתא צבי ואיל כתובין וכולהו צריכי דכמפרש לקמן פרק פסולי המוקדשין (דף ג.) ^א וי"ל דהתם נמי מפרש חד לצורה ומתנות והיינו דכמפרש כהא חד מצבי וחד מאיל עוד מפרש התם ^א(חד לצכורה) חד לכדרי ציחא ורבי אושעיא כמו שמפרש ר"ת המרביע והמנהיג שור של פסולי המוקדשין לוקח גוף אחד הן ועשאן הכתוב שני גופים והיינו מצבי ואיל דחד שור דפסולי המוקדשין עשאן הכתוב כשני גופים וכשמנהיגו לצדו כאלו מנהיג צבי ואיל צימד וימיז משום כללים ואידך חד לדבר' עקיבא דממיר אפי' לעובד כוכבים או לכדריזי אלעזר הקפדן פ' שני דמולין (דף כח.) מה פסולי המוקדשין טעונים שמיטה אף צבי ואיל כן ומצבי לחודיה הוה ידעינן איל דמצבי ילפינן כל חיה ^אואידך לכדרי מרי דמה צבי ואיל דאין פודין וחלבו מותר ואותו ואת בנו דבעי למידרש צסמוך אי לאו אך היינו מצבי ואיל דדרשין מייניה צכורה ומתנות דמשמע שריא' ליתן להם דין חיה ^אואי כתיב אך למיצי על חלבה ואותו ואת בנו דכמפרש צין לחולין מדמית ליה צין לקדשים מדמית להו וצסמוך דקאמר וולדן וחלבו היכי דמי ^אולא דאיעבר ואיתיילד אחר פדיון ולך צבי ואיל הוא לאו יתורא איכא אלא ממילא פשיטא ליה דהוי כוליה צבי ואיל: **אי** מה צבי ואי' אין אותו ואת בנו נוהג בו. לא מצי למיפרך מה צבי ואיל טעון כסוי אף פסולי המוקדשין כן דזהדיא דרשין פ' כיסוי הדס (מולין דף פד.) גצפי פסולי המוקדשין על הארץ משפכט כמים מה כו': **רק את דמו לא תאכל**. הא קרא גבי צכור כתיב והרצה מימה דלא מיימית רק ^אאת הדס לא תאכל דכתיב גבי שאר פסולי המוקדשים ואין להקשות דדילמא אילטריך לחמשה לאוין האמורין דסס דמפרשי פ"ק דכריתות (דף ד:) דא' טובא לאוין כתיבי יומת מתי' דהא צויקרא וחד צזא את אהרן ומרי צבאשרי מות וד' צראה הרי ח' צר מהאי דצכור ושמה דריש להו ^אלמילתא תחרימי: **ואהני קרא למיקם עליה ב"א**. וא"ת אדרבה כיון ^אדמהדריה הקרא הדרי לגמרי אף מכרת דמתניא לקמן גבי פסולי המוקדשין הגזוז והעובד צהס סופג ארבעים ולא אמר לימקוש לצזי ואיל ומפקיע לגמרי מלאו וכי כתיב מוצח ולא גיזה יאסורא צעלמא אלא ^אאמר אהדריה

לאיסוריה ^אוצריך לחלק ומההיא דהגזוז והעובד צהס ממי קשה"ל על מה שפי' טעמו ^(א)ולא ממשו אסור ואין לוקוין עליו כגון גיעולי עובדי כוכבים דהשתא כי אישתיי טעם לפגם כמו נצלה מסקרתה וכי הדרי אסר גיעולי עובדי כוכבים צמדין יאסורא צעלמא איכא לא מלקות ואינו נראה דאית לך למימר אהדריה לאיסורא דפרעישית: מה הקרא הדרי לגמרי אף מכרת דמתניא לקמן גבי פסולי המוקדשין ולא אסר לימקוש לצזי ואיל ומפקיע לגמרי מלאו וכי כתיב מוצח ולא גיזה יאסורא צעלמא אלא ^אאמר אהדריה

לאיסוריה ^אוצריך לחלק ומההיא דהגזוז והעובד צהס ממי קשה"ל על מה שפי' טעמו ^(א)ולא ממשו אסור ואין לוקוין עליו כגון גיעולי עובדי כוכבים דהשתא כי אישתיי טעם לפגם כמו נצלה מסקרתה וכי הדרי אסר גיעולי עובדי כוכבים צמדין יאסורא צעלמא איכא לא מלקות ואינו נראה דאית לך למימר אהדריה לאיסורא דפרעישית: מה הקרא הדרי לגמרי אף מכרת דמתניא לקמן גבי פסולי המוקדשין ולא אסר לימקוש לצזי ואיל ומפקיע לגמרי מלאו וכי כתיב מוצח ולא גיזה יאסורא צעלמא אלא ^אאמר אהדריה

לאיסוריה ^אוצריך לחלק ומההיא דהגזוז והעובד צהס ממי קשה"ל על מה שפי' טעמו ^(א)ולא ממשו אסור ואין לוקוין עליו כגון גיעולי עובדי כוכבים דהשתא כי אישתיי טעם לפגם כמו נצלה מסקרתה וכי הדרי אסר גיעולי עובדי כוכבים צמדין יאסורא צעלמא איכא לא מלקות ואינו נראה דאית לך למימר אהדריה לאיסורא דפרעישית: מה הקרא הדרי לגמרי אף מכרת דמתניא לקמן גבי פסולי המוקדשין ולא אסר לימקוש לצזי ואיל ומפקיע לגמרי מלאו וכי כתיב מוצח ולא גיזה יאסורא צעלמא אלא ^אאמר אהדריה

לאיסוריה ^אוצריך לחלק ומההיא דהגזוז והעובד צהס ממי קשה"ל על מה שפי' טעמו ^(א)ולא ממשו אסור ואין לוקוין עליו כגון גיעולי עובדי כוכבים דהשתא כי אישתיי טעם לפגם כמו נצלה מסקרתה וכי הדרי אסר גיעולי עובדי כוכבים צמדין יאסורא צעלמא איכא לא מלקות ואינו נראה דאית לך למימר אהדריה לאיסורא דפרעישית: מה הקרא הדרי לגמרי אף מכרת דמתניא לקמן גבי פסולי המוקדשין ולא אסר לימקוש לצזי ואיל ומפקיע לגמרי מלאו וכי כתיב מוצח ולא גיזה יאסורא צעלמא אלא ^אאמר אהדריה

במתנות אילימא משום דבכורה קילא דאינה שוה בכל שאין אסור אלא וכו' אבל מתנות נהוגת בין בוכרים בין בנקבות תייל איל להכי כתיב איל דפטור דכתיב אם שור ואם שה ונתן לכהן וכו': ת"ל אך. מייטת פסולי המוקדשין שחלבן אסור: א"ל למאי קא מדמי'ת להו אי פטרת להו מבכורה ומתנות קא מדמי'ת להו לקדשין גמורין וכי קא מתייבת להו בבכורה ומתנות היכא דקדם מום קבוע להקדשין קא מדמי'ת להו לחולין גמורין. אבל אי פטרת להו מאותו ואת בנו לא מדמי'ת להו לא לקדשים ולא לחולין: אי הכי. חלבו נמי לא ליצטריך קא למעוטי נמי דלימא נמי דמדי'ת להו: א"ל ^(א) אביי דראי לא מילתא היא דאמרי למאי מדמי'ת להו כו'. אלא הכי יכול לממר כי היכי דאמרת אך ולא חלבן הכי נמי אימא אך ולא אותו ואת בנו: אלא. מאי דמו דאסר הכא ודאי לא אסר אלא חלבן: אצתי הקישא. דאיתקיש פסולי המוקדשין לצבי ואיל למעוטי חלבן מן כרת כי היכי דאחלב צבי ואיל ליכא כרת: ואהני קרא. רק את דמו לא תאכל למיקם עליה בלאו בעלמא ולא בכרת: להכי. כתיב חלבו בלשון דמו לומר לך מה דמו דצבי בכרת אי חלב פסולי המוקדשין בכרת: והא נתנא

עין משפט ונר מצוה

כר א מיי פ"ב מהל' איסורי מצות בלוי:
בה ב מיי פ"ח מהל' משפחה אסורות הלא' טו"ש"ע יו"ד סי' סד טע"ף ז:
בו ג מיי פ"ב מהל' שמיטה הלכה ח טו"ש"ע יו"ד סי' טז טע"י ז:
כו ד מיי ח ט"ס הלכה ז:

שיטה מקובצת

א אי מה צבי ואיל חלבן וכו'. קיל אמאי לא פריך אי מה צבי ואיל (א) חלבן מותר וכו' וכו"ת הי"ז והא תנן במנתי' וחלון וחלבן אסור וני"מ דלא הוה מצי לשנויי כדשנינן לקמן ואולי דגרסי תלבן ג' ומחלבו קא פריך מיהו קשיא לן דהא קאמר בדר הכי דכי כתיב כרת אאובל וכו' ומשמע דחלבן גרסי'. גיליון תוסי' וחיצוניות: א דתיר' תובח ולא גיזה וכו'. והיה לעבודה נמי דמטענין מהאי קרא דגרסייהם שרי. תוספת חיצוניות: א בשד ואל חלב. קשה ר"ה דהא בת"כ בפ' שמיני דריש דחלב פסולי המוקדשין אסור מפסירסי הפרשה טמא ואין לומר דהא דקאמר הכא ולא חלב היינו לחלוב דוקא אסור כמו לגזוז דאסור ואפי' גיזה שריא וכן לחלוב אסור ותחלב שרי אי לא דת"כ דהא בחולין שרי ש"מ דמקרא דהכא דריש אסור בחלב גופיה וי"ל דבת"כ איצטריך עיקר קרא לתמור' פסולי המוקדשין ובת"כ פ' שמיני פ"י. גיליון תוסי' חיצוניות: ח וי"ל דהתם נמי וכו' וי"ל הראשי' לקמן בפרק כל פסולי המוקדשין וי"ל דצבי ואיל כתיבי מחד מניינה דרשין שפטורין מן הבכורה ומן המתנות חד מצבי וחד מאיל ואידך צבי ואיל חד לכדרי' עקיבא וחד לכדרי' אלעזר הקפדן ורי"ש מוקי פטורה דבכורי ומתנות מחד דצבי פטור משניהם ואייתר ליה איל לכדרי' אלעזר והא דבעי למירש מניה לא לאו אי דאין אותו ואת בנו נוהג בו וחלבו מותר היינו מההוא צבי ואיל דדרשין מניה בכורה ומתנות דמשמע ליה ליתן לו כל דין חיה: א צריך לחלק וכו'. וי"ל תוסי' חיצוניות ואי דהיי"ז מנחג דמי דמי דהתם לא אסרה תורה בפ' גיזה אבל הכא דקרא כתיב למיטר חלבן בפ' עובדי כוכבים אהדרי' לאסוריה קמא לברת כיון דאיכא היקישא וכו' נחא סי' הרב יוסף מאורלינש בטעם כעיקר בפ' גיד הנשה ושם פי' וי"ל הראשי' זיל ר"ל דלא דמי דהתם דרשין תזבח וזבחה ותחרינן לך ונשאהר באיסורא הא אבל הכא מוקדשא אפקיה לגמרי ואח"כ הוהר על חלבן וחי' אמרינן גבי גיעולי עובדי כוכבים דאשתור כשהשדיר הכתוב טעם לפגם כגון נבילה מוסתרת וכי הדרי אסר גיעולי עובדי כוכבים במדין איסורא בעלמא אית ביה בלא מלקות (עי' בוסת' דבזנים צ"ג):

א ר"ל קלג' של נקבה. ג נראה דר"ל דגרסי' קלג' כשני קמלין.

רבינו גרשום (הצניף)

דח"ר. אך כאשר יאכל את הצבי ואת האיל מה צבי פטור מן הבכורה דכתיב בבקר ובצבאן הזכר הקדשי וגו' ולא מצבי: אף פסולי המוקדשין פטורין. דפרשה זו מייירי בפסולי המוקדשין דכתיב הטמא והטהור דאע"ג דפסולי המוקדשין נגיזה כיון דקדם הקדשין למומן עדיין יש להן קדושה ופטורין מן הבכורה הואיל וקדשו קדושת הגוף קדם שהוממו: אוציא אני את הבכורה. שיפטרו מן הבכורה ולא אוציא את המתנות אלא יתחייבו במתנות: ומאי שנא. דלפטור מבכורה וליחייבו

במתנות אילימא משום דבכורה קילא דאינה שוה בכל שאין אסור אלא וכו' אבל מתנות נהוגת בין בוכרים בין בנקבות תייל איל להכי כתיב איל דפטור דכתיב אם שור ואם שה ונתן לכהן וכו': ת"ל אך. מייטת פסולי המוקדשין שחלבן אסור: א"ל למאי קא מדמי'ת להו אי פטרת להו מבכורה ומתנות קא מדמי'ת להו לקדשין גמורין וכי קא מתייבת להו בבכורה ומתנות היכא דקדם מום קבוע להקדשין קא למעוטי נמי דלימא נמי דמדי'ת להו: א"ל ^(א) אביי דראי לא מילתא היא דאמרי למאי מדמי'ת להו כו'. אלא הכי יכול לממר כי היכי דאמרת אך ולא חלבן הכי נמי אימא אך ולא אותו ואת בנו: אלא. מאי דמו דאסר הכא ודאי לא אסר אלא חלבן: אצתי הקישא. דאיתקיש פסולי המוקדשין לצבי ואיל למעוטי חלבן מן כרת כי היכי דאחלב צבי ואיל ליכא כרת: ואהני קרא. רק את דמו לא תאכל למיקם עליה בלאו בעלמא ולא בכרת: להכי. כתיב חלבו בלשון דמו לומר לך מה דמו דצבי בכרת אי חלב פסולי המוקדשין בכרת: והא נתנא

^[1] מדברי רבי נחמן דלא גרס אלא לאו מי אמרת וכו' וכן גרס אמר ליה אביי וכו' ואולי דגם ין דילן אלא חלב וכו"ס והוא ר"ת אמר ליה אביי וכו' ריעו והוא הכין: